

API - Análise do Perfil do Investidor

Conceito

O API é uma metodologia que orienta o investidor a identificar seu perfil (disponibilidade e capacidade ao risco) e a verificar a adequação dos produtos de investimentos, desenvolvida a partir de um questionário ao investidor pessoa física, antes da decisão sobre em quais produtos ele irá aplicar seus recursos. Desta forma, o API auxilia o cliente na tomada de decisão na aplicação dos recursos e proporciona maior transparência no momento do investimento.

A ICVM 30/2021 regulamenta o dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. Estas regras são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços, direcionadas a clientes específicos, realizadas mediante contato pessoal ou com o uso de qualquer meio de comunicação (forma oral, escrita, eletrônica ou pela rede mundial de computadores), e devem ser adotadas para o cliente titular da aplicação. A CVM proíbe aos profissionais recomendar produtos ou serviços quando:

- o produto ou serviço não se enquadra ao perfil do cliente;
- não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do perfil do cliente;
- as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizada.

API - Análise do Perfil do Investidor

Os 3 Pilares

Os pilares relevantes para a construção do API do cliente são:

OBJETIVOS DO INVESTIMENTO	SITUAÇÃO FINANCEIRA	CONHECIMENTO
Período em que o cliente deseja manter os investimentos	Valor das receitas regulares declaradas pelo cliente	Tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade.
Preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos	Valor e ativos que compõem o patrimônio do cliente.	A natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo cliente, bem como o período em que tais operações foram realizadas.
Finalidades dos investimento.	Necessidade futura de recursos declarada pelo cliente	Formação acadêmica e experiência profissional.

API - Análise do Perfil do Investidor

Fatores Determinantes

O **PERFIL PODE MUDAR COM O TEMPO**, assim, devesse atualizar os seus dados e rebalancear a carteira de investimentos quando houver algum tipo de mudança significativa, sendo que os fatores determinantes para essa mudança são:

- Horizonte ou prazo de investimento;
- Nível de risco que aceita em suas aplicações;
- Nível e horizonte de rendas desejado;
- Nível de despesas familiar;
- Nível de segurança a garantir;
- Conhecimento sobre o mercado financeiro e experiência profissional.

API - Análise do Perfil do Investidor

Objetivos do Investidor

O processo de análise do perfil do investidor envolve também compreender os objetivos do cliente. Em linhas gerais, um investimento pode ter como objetivo custear:

- Educação;
- Aquisição de bens móveis e imóveis;
- Aposentadoria.

É possível também que o investidor tenha como objetivo fazer aplicações para formação de uma poupança como reserva para despesas inesperadas. É o que se costuma chamar de Colchão de Segurança ou Reserva de Emergência.

Os objetivos sempre são acompanhados por uma expectativa de prazo para que eles sejam atingidos. Por exemplo, um investidor pode querer se aposentar em 30 anos, mas gostaria de adquirir um novo imóvel em, no máximo, cinco anos. Tão importante quanto o objetivo é o horizonte desse investimento.

API - Análise do Perfil do Investidor

Horizonte de Tempo

Os horizontes de tempo são períodos nos quais uma carteira de investimentos é dividida para que possa ter liquidez (ou geração de recursos) para atender os objetivos traçados com o cliente. Esses períodos podem ser divididos da seguinte forma:

- Curtíssimo Prazo: até 12 meses (reserva de emergência).
- Curto prazo: menos de 3 anos.
- Médio prazo: entre 3 e 10 anos.
- Longo prazo: mais de 10 anos.

Vale ressaltar que, a definição destes prazos variam de instituição para instituição, portanto, não é preciso decorá-los, mas sim, ter a compreensão básica desses prazos. Outro ponto importante é ter a consciência que os objetivos do cliente alteraram com o passar dos anos, por vontade própria, mas também por percalços da vida. Assim, sempre é importante ter o API atualizado com o seu cliente.

API - Análise do Perfil do Investidor

Grau de Conhecimento Financeiro

A ICVM 30/2021 destaca, no inciso III do Artigo 2º, que um dos pontos a ser avaliado no API do cliente é se ele possui conhecimento necessário para compreender os **riscos relacionados a aquilo que está sendo oferecido, ou seja, o seu nível de conhecimento.**

Uma forma de se assegurar que o cliente possui tal conhecimento seria verificar qual a experiência desse cliente com investimentos. Clientes que investem há mais tempo, ou ainda que investem em produtos mais sofisticados, tendem a apresentar mais conhecimento do mercado financeiro. Por sua vez, clientes que investem há pouco tempo (ou mesmo que nunca investiram anteriormente), ou aqueles que concentram suas aplicações em produtos mais simplificados e de baixo risco tendem a apresentar um conhecimento menos profundo do mercado financeiro.

Ao identificar o grau de conhecimento do mercado financeiro de seu cliente, o profissional de investimentos saberá como se comunicar melhor com ele e também quais produtos (mais ou menos arriscados) lhe oferecer.

API - Análise do Perfil do Investidor

Tolerância aos Riscos

A tolerância ao risco é determinada pela:

- **Disposição de assumir risco (fatores psicológicos):**
 - Sensação em relação à possibilidade de perder dinheiro;
 - Tomar decisões de investimento baseado em medo ou euforia.
- **Capacidade de assumir riscos (fatores econômicos):**
 - Valor das receitas regulares declaradas;
 - Valor e os ativos que compõem o patrimônio;
 - Prazo (curto / longo) e importância (necessidade / desejos) de objetivos;
 - Necessidade futura de recursos declarada pelo cliente.

Vale ressaltar que a **Disposição** e a **Capacidade** de assumir riscos são independentes, devendo ser colocado como prioritário aquele que for o menor, ou seja, se o cliente tem baixa **DISPOSIÇÃO** a risco, mas alta capacidade, devemos respeitar a disposição do cliente; se a **CAPACIDADE** a risco for menor que a disposição, devemos respeitar a capacidade.

API - Análise do Perfil do Investidor

Tolerância aos Riscos (Exemplos)

<u>BAIXA TOLERÂNCIA A RISCO</u>	<u>ALTA TOLERÂNCIA A RISCO</u>
Objetivos de curto prazo	Objetivos de longo prazo
Estar próximo da aposentadoria	Ter uma longa jornada para se aposentar
Patrimônio está altamente comprometido para gerar renda para as despesas	Patrimônio não comprometido para gerar renda para as despesas
Tem baixa capacidade de poupança	Tem alta capacidade de poupança
Mudanças bruscas no mercado financeiro causam ansiedade	Mudanças bruscas no mercado financeiro não causam ansiedade

API - Análise do Perfil do Investidor

Tipos de Perfis

Após a realização do API, poderemos ter 3 tipos de Perfis:

- **Perfil Conservador (RISCO BAIXO)**: Objetivo principal é a segurança, com a preservação do capital e baixa tolerância a riscos. Desta forma, suas aplicações tendem a ter uma rentabilidade menor e, normalmente, ter posições a longo prazo. **Exemplos**: Renda Fixa de bancos AAA, fundo de investimentos Referenciados ou Curto Prazo e Títulos Público.
- **Perfil Moderado (RISCO MÉDIO)**: Objetivo principal é ter retornos acima das aplicações normais de renda fixa, podendo se expor levemente em riscos de renda variável ou de crédito. **Exemplos**: fundos de renda fixa de médio e longo prazo; multimercados; podendo aplicar uma pequena parte em fundos de ações.
- **Perfil Arrojado (RISCO ALTO)**: Tem como objetivo correr maior risco buscando máxima rentabilidade para os seus investimentos. Desta forma, o investidor possui parcela mínima do seu patrimônio para as aplicações mais seguras, investindo em aplicações mais arriscadas, se valendo também de investimentos especulativos de curto prazo. **Exemplos**: day-trades; fundos de ações; exposição em derivativos.

API - Análise do Perfil do Investidor

Produto é adequado ao investidor?

Para identificar se o produto é adequado ao investidor, devemos checar se:

- O produto, serviço ou operação que será realizada ao cliente é adequada aos **OBJETIVOS DO INVESTIMENTO**;
- A **SITUAÇÃO FINANCEIRA** do investidor é compatível com o produto, serviço ou operação que será realizada; e
- O investidor possui **CONHECIMENTO** necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.

Diante destes itens, que são os 3 pilares do API, é necessário analisar, no mínimo:

- O período em que o cliente deseja manter o investimento;
- As preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos; e
- As finalidades do investimento.

Se o cliente solicitar uma aplicação em que não se enquadre seu perfil, antes da primeira operação com a categoria de valor mobiliário, o profissional deverá alertar o cliente acerca da ausência ou desatualização de perfil ou da sua inadequação, com a indicação das causas da divergência e, caso realize a aplicação, **obter declaração expressa do Investidor** que está ciente da ausência, desatualização ou inadequação de perfil.

API - Análise do Perfil do Investidor

Prazos de Atualização & Dispensa

A ICVM 30/2021, diz que o API deverá ser **ATUALIZADO NO MÁXIMO 24 MESES** após a sua realização ou atualização. Isso se refere tanto as informações relativas ao perfil de clientes, como análise e a classificação das categorias de valores mobiliários que compõem as carteiras de clientes. E pelo **PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO)** anos contados da última recomendação prestada ao cliente, ou da última operação realizada pelo cliente, conforme o caso, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e declarações exigidos por esta Instrução.

Ficarão **DISPENSADOS** da obrigatoriedade quando:

- for investidor qualificado, **EXCETO** quando forem pessoas naturais classificadas como investidor qualificado ou profissional, em qualquer situação;
- for pessoa jurídica de direito público;
- o cliente tiver sua carteira de valores mobiliários administrada discricionariamente por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM.
- o cliente já tiver o seu perfil definido por um consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM e esteja implementando a recomendação por ele fornecida.

API - Análise do Perfil do Investidor

Controles Internos

As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliário que se organizarem sob a forma de pessoa jurídica ficam obrigadas a:

- Estabelecer regras e procedimentos escritos, bem como controles internos passíveis de verificação, que permitam o cumprimento do dever de verificação;
- Adotar políticas internas específicas relacionadas à recomendação de produtos complexos, que ressaltem:
 - os riscos da estrutura em comparação com a de produtos tradicionais; e
 - a dificuldade em se determinar seu valor, inclusive em razão de sua baixa liquidez; e
- Indicar um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das devidas normas.

Categoria de Produtos

Com o objetivo de atender às obrigações contidas as devidas obrigações, As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores mobiliário que se organizarem sob a forma de pessoa jurídica devem analisar e classificar as categorias de produtos com que atuem, identificando as características que possam afetar sua adequação ao perfil do cliente.

Na análise e classificação das categorias de produtos devem ser considerados, no mínimo:

- Os riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes;
- O perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto;
- A existência de garantias; e
- Os prazos de carência.